

1502984-53.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2258336/2021

- 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 20395343 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

118/21/557 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502984-53.2021.8.26.0548 controle:2021/001030

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2258336/2021

- 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 20395343 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

118/21/557 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2258336 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER

2, 2258336/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK LEONARDO NEGRAO PINTO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ERICK LEONARDO NEGRÃO PINTO, RG nº 58.517.618/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 02/04. Aos 22.09.21 foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 51). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 93 e 97). A denúncia foi recebida aos 27.04.22, sendo o acusado citado aos 07.06.22 (fls. 99 e 120). Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição com base na excludente da inexigibilidade de conduta diversa. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 05/14, 31/33 e 70/72). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, o réu é confesso e a prova produzida vai ao encontro da confissão e a corrobora, notadamente os depoimentos dos investigadores de polícia hoje ouvidos que o abordaram em local de venda, após campanha durante a qual o fotografaram vendendo a terceiros droga que trazia em uma pochete, em cujo interior foram encontradas várias porções de cocaína, maconha e crack, além de dinheiro. Prova incontroversa, que dispensa maiores considerações, não havendo porque ignorar a confissão do acusado, que foi ratificada pela prova oral produzida. As alegadas ameaças não foram objeto de prova e também não bastariam para afastar a sua responsabilidade penal até porque, se assim fosse, a polícia poderia ter sido acionada. Por sinal, o réu não se referiu a nenhuma ameaça quando da abordagem, consoante se infere dos depoimentos prestados pelos policiais, tampouco no flagrante, por ocasião de seu interrogatório. Portanto, não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, sendo de rigor a condenação. Nesse sentido: "APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Absolvição - Alegação de inexigibilidade de conduta diversa - Impossibilidade - Excludente não comprovada - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos - Condenação bem lançada - Dosimetria - Pena corretamente fixada, em observância aos preceitos legais - Regime inicial fechado era de rigor - Sentença mantida - Recurso defensivo improvido" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3001899-77.2013.8.26.0114 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 24.02.15 - Rel. Des. Edison Brandão). A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga também pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. O acusado ostenta várias passagens pela Vara da Infância e Juventude e encontrava-se no gozo da liberdade provisória quando tornou a delinquir, sendo novamente preso por tráfico (fls. 35/36 e 126 - proc. nº 1500819-96). Além disso, trazia consigo razoável quantidade e diversidade de substâncias, bem como dinheiro, e não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante "de primeira viagem", ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 – 15ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.03.21 – Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 – 11ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 20.01.16 – Rel. Des. Ivana David). Consequentemente, inviável se torna a substituição, porquanto imposta pena superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto, eis que não se encontra preso por este processo. E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, por se tratar de réu tecnicamente primário, menor de 21 anos e confesso (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.030/21 e CONDENO O RÉU ERICK LEONARDO NEGRÃO PINTO, RG nº 58.517.618/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, produto do tráfico. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 02 de agosto de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA